

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

โจทก์

นางวันดี ทองสุขา

จำเลย

นางวันดี ทองสุขา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 มีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้รอกการลงโทษจำคุกไว้ แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ลงโทษจำคุกโดยไม่รอกการลงโทษคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จึงไม่เป็นการพิพากษาแก้ไขเพียงเล็กน้อยแต่เป็นการแก้ไขมาก จำเลยจึงน่าจะได้รับการประโยชน์จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ฯลฯ จำเลยรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง จำคุก 3 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกรอกการลงโทษไว้ 1 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยสถานเดียวโดยไม่รอกการลงโทษ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 33)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 3 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษจำคุกสถานเดียว โดยไม่รอการลงโทษ เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่จำเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษนั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงจึงให้ยกคำร้องของจำเลยเสีย

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 3 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษจำคุกสถานเดียว โดยไม่รอการลงโทษ เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่จำเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษนั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงจึงให้ยกคำร้องของจำเลยเสีย

(เสวก จันทร์ผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ